

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....002253

Tocache, 18 JUL 2024

Vistos: El VIR-2024019689, el Informe Escalonario N° 00573-2024, la Nota de Coordinación N° 309-2024-GRSM/DRE-UGEL-UGA/RRHH y el Memorando N° 1112-2024-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con VIR-2024019689, de fecha 02 de julio del 2024, mediante Oficio N° 089/2024-D.I.E. N° 0425-"CV"/U, el Director de la I.E. N° 0425 "Cesar Vallejo", distrito de Uchiza y provincia de Tocache, hace de conocimiento el fallecimiento de don Oswaldo GARCIA PELAEZ, identificado con DNI N° 18109400, docente del nivel secundaria, acaecido el 30 de junio del 2024, para lo cual adjunta el Certificado de Defunción General, emitido por el Establecimiento de salud – Hospital de Tocache;

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del artículo 53° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, el FALLECIMIENTO es una de las causales por las cuales se produce el retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores;

Que el artículo 116° del D.S N° 004-2013, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, regula el retiro por fallecimiento indicando que: "La autoridad competente, de oficio, emite la resolución administrativa de cese por fallecimiento del profesor a partir del día de su deceso, acreditando con el Acta de defunción emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC";

Que, en el "Artículo 53. Del Término de la relación laboral El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos: a. Renuncia. b. Destitución. c. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente ley. d. Por límite de edad, al 31 de diciembre del año correspondiente, en que el servidor cumple 65 años de edad. e. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente. f. Fallecimiento";

Que, según Informe Escalonario N° 00573-2024, la Responsable de Escalafón, informa que don Oswaldo GARCIA PELAEZ, identificado con DNI N° 18109400, ingresó al Sector Educación el 01.03.2016 según Resolución Directoral N° 000542-2015, de fecha 28.12.2015, siendo su cargo actual PROFESOR del Nivel secundaria de la I.E N° 0425 "Cesar Vallejo", distrito de Uchiza y provincia de Tocache, con Segunda Escala Magisterial, Código de plaza: 1131114141C2, reconociéndole como tiempo de servicios 08 años, 04 meses, 0 días al 30/06/2024;

Que, con Nota de Coordinación N° 309-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH, de fecha 03 de julio del 2024, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, cumple con trasladar el documento de referencia, donde la Dirección de la I.E. N° 0425 "Cesar Vallejo", distrito de Uchiza, Tocache, adjunta el Certificado de defunción, que confirma el fallecimiento inesperado del maestro Oswaldo GARCIA PELAEZ (Docente nombrado), acontecido el 30 de junio del 2024, por cuanto sugiere se autorice la proyección de cese por fallecimiento;

Que, mediante el Memorando N° 1112-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 04 de julio del 2024, el Director de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución de CESE POR FALLECIMIENTO de don Oswaldo GARCIA PELAEZ, identificado con DNI N° 18109400, profesor de la Institución Educativa N° 0425 "Cesar Vallejo", distrito de Uchiza y provincia de Tocache, con vigencia a partir del 30 de junio del 2024, en cumplimiento al artículo 53° inciso f) concordante con el artículo 116° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, del Reglamento de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, siendo necesario materializar mediante el presente acto administrativo;

De conformidad con la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 004-2013-ED;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CESAR POR FALLECIMIENTO, a partir del 30 de junio del 2024, a don **Oswaldo GARCIA PELAEZ**, identificado con DNI N° 18109400, profesor nombrado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa N° 0425 "Cesar Vallejo", distrito de Tocache y provincia de Tocache, con código de plaza: 1131114141C2, con Segunda Escala Magisterial, en cumplimiento al literal f) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 116° del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED.

ARTÍCULO 2.- RECONOCER a don **Oswaldo GARCIA PELAEZ**, identificado con DNI N° 18109400, los 08 años, 04 meses, 0 días al 30/06/2024, fecha de su fallecimiento.

ARTÍCULO 3°.- DECLARAR PLAZA VACANTE, a partir del 01 de julio del 2024 la plaza con código N° 1131114141C2, para contrato docente en la Institución Educativa N° 0425 "Cesar Vallejo", distrito de Tocache y provincia de Tocache, nivel Secundaria, por motivo de cese por Fallecimiento, según el Artículo Primero de la presente Resolución Directoral;

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/D(E)UGEL
EATR/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA